

감사결과 처분요구서

- 방사선보건원 직원의 비위 내용 조사 -

2018. 3. .

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	2
3. 감사 기간 및 인원	2
II. 감사결과 처분요구	3
1. 금품 수수(징계)	4

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

감사실은 2016. 5. 30.부터 2016. 8. 24.까지 「방사선보건원 직원들의 계약비리와 계약업무 부적정 등」(감사연번호 : 2016-복무감사-08) 건으로 자체감사를 실시하여 협력업체에 계약 정보 등을 제공한 대가로 해당 업체로부터 금품 수수한 직원을 적발하여 엄정 조치¹⁾ 하였다.

또한 감사실은 우리 회사 「임직원 등의 직무관련범죄 고발·수사요청 지침」에 따라 2016. 10. 25. 방사선보건원 소재지 관할인 서울북부지방검찰청에 관련 직원을 고발 조치하였고, 수사결과, 서울북부지방검찰청은 2017. 8. 4. 우리 회사 직원에 대해 뇌물수수로 기소함에 따라 해당 직원의 직무상 책임을 분류·정리하여 그에 상응한 징계를 요구함으로써 비위 직원의 엄단을 통해 우리 회사 공직기강을 확립하고자 하였다.

검찰 수사 결과 기소 내용(요지)

소 속	직위/성명	기소 내용	비 고
방사선보건원	사원/☆	- 방사선보건원 ◆팀에서 구매 및 계약업무 등을 담당, 계약 정보 등을 제공하는 대가로 ★로부터 2015. 5. 18.경 현금 1,000만 원을 수수하는 등 총 6회에 걸쳐 합계 26,379,286원을 수수함 - 2017. 8. 4. 서울북부지방검찰청 구속 기소	1심 판결(2018. 1. 26.) - 징역 1년 6월, 벌금 27,000,000원, 집행 유예 3년

1) 해임 : 2명(○, ● / 금품수수), 경고 : ☆ 주임 등 8명(구매업무 및 시약관리 부적정 등)
개선 요구 : 2건(시약 재고관리시스템 개선, 계약규정 교육 철저)
부정당업자 입찰참가 제한조치 요구(3개 업체)

2. 감사 대상 및 중점

따라서, 이번 감사는 서울북부지방검찰청이 기소한 직원의 직무상 책임을 분류 및 정리하여 정계를 요구하는 것에 중점을 두고 실시하였다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2018. 2. 19.부터 같은 해 2. 23.까지 감사실 ◎팀 검사역 2명을 투입하여 실지감사를 실시한 뒤 2018. 3. . 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구사항

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제목	처분요구 종류	인원
1	방사선연구원	복무	금품 수수	징계	(1)

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목	금품 수수
관 계 부 서	방사선보건원
징계 대상자	방사선보건원 ◆팀 5(을)직급 ☆
징 계 종 류	해임
징 계 사 유	

위 사람은 2009. 12. 30. 방사선보건원 ◇팀(現 ◆팀) 직원으로 입사하여 우리 회사 직원의 건강 검진 및 평가 등의 업무를 담당하다 2014. 2. 28. 월성원자력 본부로 발령을 받아 전출한 ○2)의 업무를 인수인계 받아 방사선보건원 ◆팀에서 필요한 의료기기 및 장비, 시약 등의 계약 발주업무 등의 업무를 담당했던 사람이다.

1. 협력업체로부터 금품수수

우리 회사 「임직원 윤리행동강령」 제16조(금품 등을 받는 행위의 제한) 제1항,

2) 2001년 방사선보건원 위촉연구원으로 입사하여 2014. 2. 28.까지 ◆팀 구매요청 업무 등을 담당한 직원으로 금품 수수 등의 비위로 2016. 10. 27. 해임되었고, 2017. 7. 21. 1억 445만 원 뇌물 수수 혐의로 구속기소 됨

제2조(정의) 제1호에 따라 우리 회사 임직원은 우리 회사와 계약을 체결하였거나 체결하려는 것이 명백한 자(이하 '직무관련자'라고 한다)로부터 금품이나 향응을 받아서는 아니 된다.

그리고 우리 회사는 2011. 1. 31.자로 「공공기관 운영에 관한 법률」 제5조(공공기관의 구분) 제3항 제1호 가.목의 시장형 공기업으로 지정되어 우리 회사 임직원은 같은 법 53조(벌칙 적용에서의 공무원 의제)에 따라 뇌물죄의 주체가 되었다.

따라서 우리 회사 모든 임직원은 자신의 직무와 관련하여 뇌물을 주고받아서서는 아니 되며 우리 회사 임직원 상호간에도 뇌물을 주고받아서서는 아니 된다

위 사람은 월성원자력본부로 전출간 ○을 대신하여 방사선보건원 ◆팀 구매 계획이 있는 의료 장비와 시약의 제품과 수량 등을 방사선보건원 ■팀 ●3)를 통해 ★ 대표 □4)에게 미리 알려주는 방법으로 □가 관여하는 협력업체가 방사선 보건원에 의료 장비 및 시약 등을 납품할 수 있도록 편의를 봐주는 대가로 □와 계약 수주에 따른 이익금 중 일부를 받기로 약조하고 금품 수수하였다.

위 사람은 2015. 5. 18. ★ 대표 □가 ●가 지정한 ○ 계좌에 송금한 1,900만 원 중 1,000만 원을 ●로부터 현금으로 전달받는 방법으로 금품을 수수하는 등 2012. 4. 5.부터 2016. 4. 18.까지 아래 [표 1]과 같이 총 6회에 걸쳐 합계 26,379,286원 금품 수수하였다.

3) 2003. 5. 16. 방사선보건원 입사하여 ■팀에서 시설물 유지관리 업무를 담당한 직원으로 금품수수 등의 비위로 2016. 10. 27. 해임되었고, 2017. 7. 21. 1억 247만 원의 뇌물 수수 혐의로 구속기소 됨

4) 방사선보건원 납품업체인 ★ 대표로, <대 임상병리학과 선배인 방사선보건원 ○으로부터 방사선보건원이 발주하는 계약 정보를 사전에 입수하여 본인이 관여하는 업체가 장비 및 시약 등을 납품할 수 있게 도움을 받고 그 대가로 ○, 후임자인 ☆, ●에게 금품을 공여함

[표 1] ☆의 금품 수수 내역

순번	일 자	방 법	금액(원)	비 고
1	2012. 4. 5.	□의 직원(△) 계좌에서 ☆이 지정한 계좌(▼ 명의)로 이체	3,300,000	계좌이체
2	2014. 4. 1.	★ 대표 □의 계좌에서 이체된 돈을 ○이 인출하여 ☆에게 전달	2,000,000	현금
3	2015. 1. 15.	☆의 요청을 받은 ★ 대표 □가 ☆의 대출금을 대신 상환	553,786	채무변제
4	2015. 1. 15.	☆의 요청을 받은 ★ 대표 □가 ☆의 대출금을 대신 상환	525,500	채무변제
5	2015. 5. 18.	★ 대표 □가 ●가 지정한 계좌(▷ 명의)로 송금한 돈 일부를 ●가 현금으로 ☆에게 전달	10,000,000	현금
6	2016. 4. 18.	거래대금을 가장하여 ★ 계좌에서 ◀ 계좌(♠ 명의)로 송금된 금액을 ●가 현금으로 ☆에게 전달	10,000,000	현금

우리 회사 「인사관리규정」 제119조(징계사유의 시효) 1항에 따르면 징계의결의 요구는 징계 등의 사유(금품 및 향응 수수, 공금의 횡령·유용의 경우)가 발생한 날부터 5년으로 되어 있는데, 위 [표 1]의 ☆의 금품 수수 행위 시기를 보면 [순번 2]에서 [순번 6]까지는 2013년 2월 이후의 행위로서 징계사유 시효가 완성되지 않았지만, [순번 1]은 2013년 2월 이전 행위 건으로 징계사유 시효가 완성되었다.

그러나, 2013년 2월 이전인 건과 그 이후의 건들의 금품 제공자가 모두 동일하여 다수의 대법원 판례(2004. 9. 16. 선고 2001도3206 전원합의체 판결 등)에 따른 포괄적 일죄로 최종 수수시기가 시효의 기산점이 되므로 [순번 1] 역시 징계사유시효가 완성되지 않았다.

따라서 위 사람은 직무관련자인 ★ 대표 □로부터 총 26,379,286원을 금품 수수 하였다.

조치할 사항 사장은 위 사람을 「인사관리규정」 제103조의3의 규정에 따라 징계처분하시기 바랍니다.

(내부 참고)

1. 기구도표 (방사선보건원)

“생략”

2. 관계법령 및 규정

□ 「공공기관의 운영에 관한 법률」

- 제5조(공공기관의 구분) ③ 기획재정부장관은 제1항 및 제2항의 규정에 따른 공기업과 준정부기관을 다음 각 호의 구분에 따라 세분하여 지정한다.

1. 공기업

가. 시장형공기업 : 자산규모가 2조원 이상이고, 총수입액 중 자체수입액이 대통령령이 정하는 기준 이상인 공기업

나. 준시장형 공기업 : 시장형 공기업이 아닌 공기업

- 제53조(별칙 적용에서의 공무원 의제) 공기업·준정부기관의 임직원, 운영위원회의 위원과 임원추진위원회의 위원으로서 공무원이 아닌 사람은 「형법」 제129조(수뢰, 사전수뢰)내지 제132조(알선수뢰)의 적용에 있어서는 이를 공무원으로 본다.

□ 「한국수력원자력(주) 임직원 윤리행동강령」

- 제2조(정의) 이 강령에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

- 1. “직무관련자”란 임직원의 소관업무와 관련되는 임직원 외의 자로서 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 개인 또는 단체를 말한다.

가. 회사업무와 관련하여 민원을 제기하였거나 제기할 것이 명백한 자

나. 인·허가, 감사, 감독, 검사 등의 대상인 자

다. 회사에 보상을 요청하였거나 요청하려는 것이 명백한 자

라. 회사와 계약을 체결하거나 체결하려는 것이 명백한 자

마. 회사에 대하여 특정한 행위를 요구하거나 임직원의 직무상 권한의 행사 또는 불행사로 금전적 이해관계에 영향을 받는 자

바. 정책·사업 등의 결정 또는 집행으로 직접 이익 또는 불이익을 받는 자

사. 그 밖에 회사가 부패방지를 위하여 정하는 업무와 관련된 자

5. “친족”이란 「민법」 제767조에 따른 친족을 말하며 범위는 다음과 같다.

가. 8촌 이내의 혈족

나. 4촌 이내의 인척

다. 배우자

○ 제16조(금품 등을 받는 행위의 제한) ① 임직원은 직무관련자로부터 금전·부동산·선물 또는 향응(이하 “금품 등”이라 한다)을 받아서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 채무의 이행 등 정당한 권원에 의하여 제공되는 금품 등

2. 직무를 수행하는 과정에서 부득이한 경우에 한하여 통상적인 관례의 범위(3만원 한도)에서 제공되는 간소한 다과 및 식사와 통신·교통 등 편의(현금 제외)

3. 직무와 관련된 공식적인 행사에서 주최자가 참석자에게 일률적으로 제공하는 교통·숙박 또는 음식물

4. 불특정 다수인에게 배포하기 위한 기념품 또는 홍보용 물품

5. 질병·재난 등으로 어려운 처지에 있는 임직원을 돕기 위하여 공개적으로 제공되는 금품 등

6. 그 밖에 원활한 직무수행 등을 위하여 소속부서장이 허용하는 범위 안에서

제공되는 금품 등

□ 「인사관리규정」

- 제119조(징계사유의 시효) ① 징계의결의 요구는 징계 등의 사유가 발생한 날부터 3년(금품 및 향응 수수, 공금의 횡령·유용의 경우에는 5년)이 지나면 하지 못한다.

□ 「취업규칙」

- 제62조(해임) 직원으로서 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 해임할 수 있다.
1. 금고 이상의 형의 판결이 확정되었을 때. 다만, 업무와 관련하여 횡령, 배임 또는 금품수수로 징역 이상의 형의 판결이 확정되었을 때는 별도의 징계 절차 없이 해임된다.